

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0003-R

Urcuquí, 20 de enero de 2020

**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

Hermman Mena Pazmiño PhD.

**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGIA
EXPERIMENTAL YACHAY**

CONSIDERANDO:

Que, el número 1 del artículo 3 de la Constitución de la República, establece que son deberes primordiales del Estado, los siguientes: *“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1.- garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”;*

Que, el número 3 del artículo 11 ibídem determina que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: *“(…) Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 3.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.*

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables.

No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento (...);

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República dispone: *“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”;*

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República señala: *“(…) Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y*

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0003-R

Urcuquí, 20 de enero de 2020

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional (...);

Que, el artículo 28 de la Carta Magna determina: “Art. 28.- *La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.*

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”;

Que, el artículo número 4 del artículo 66 ibídem establece: “(...) Art. 66.- *Se reconoce y garantizará a las personas: 4.- Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación (...);*

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, indica: “Art. 226.- *Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;*

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, manifiesta: “Art. 227.- *La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación”;*

Que, el artículo 341 ibídem determina: “Art. 341.- *El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.*

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0003-R

Urcuquí, 20 de enero de 2020

ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias”.

Que, el artículo 345 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Art. 345.- *La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social”;*

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “(...). 350.- *El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo (...)*”;

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Art. 351.- *El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;*

Que, el artículo 352 de la Constitución de la república del Ecuador, indica: “Art. 352.- *El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”;*

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, dispone: “Art. 355.- *El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.*

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0003-R

Urcuquí, 20 de enero de 2020

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...);

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “Art. 4.- *el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley*”;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Art. 12.- *Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global*”;

El Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, se rige por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley”;

Que, los literales j), p) y q) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: “Funciones del Sistema de Educación Superior, disponen: “Art. 13.- *Son funciones del Sistema de Educación Superior: j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y habilidades; p) Implementar políticas y programas institucionales con el fin de erradicar cualquier forma de violencia; q) Crear programas de prevención orientados a identificar las diferentes formas de violencia (institucional, sexual, psicológica, física, simbólica, patrimonial- económica, emocional)*”;

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Art. 17.-*Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.*

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0003-R

Urcuquí, 20 de enero de 2020

mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”;

Que, el literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: “Art. 18.- Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos”;

Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior expresa que “Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- el principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica, de movilidad o discapacidad (...)”;

Que, el artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica que las atribuciones de la Unidad de Bienestar Estudiantil en las instituciones de educación superior son:

“g) Generar proyectos y programas para atender las necesidades educativas especiales de población que así lo requiera, como es el caso de personas con discapacidad;
h) Generar proyectos y programas para promover la integración de población históricamente excluida y discriminada; i) Promover la convivencia intercultural”;

Que, el literal a) del artículo 3 del Reglamento de Régimen Académico, en sus objetivos establece:

“(...) a) Garantizar una formación de calidad, excelencia y pertinencia, de acuerdo con las necesidades de la sociedad; asegurando el cumplimiento de los principios y derechos consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y demás normativa aplicable (...)”;

Que, el artículo 5 ibídem determina: “Art. 5.- Es el fundamento que guía las políticas, programas y planes de las IES, en vías de concretar acciones afirmativas específicas y preferenciales hacia los grupos de atención prioritaria de la sociedad, en cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente y la búsqueda de la inclusión social. Las mismas que serán incorporadas al plan institucional de igualdad. Toma como referentes los principios constitucionales y legales como universalidad, igualdad, no discriminación, entre otros, para el pleno ejercicio de los derechos. El enfoque de derechos con equidad prioriza la atención a las personas y grupos vulnerables: mujeres,

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0003-R

Urcuquí, 20 de enero de 2020

pueblos y nacionalidades, niñez y juventud, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas diversas en razón de identidad por su sexo, género y orientación sexual, enfoque de poblaciones en riesgo de la salud, entre otros”;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Discapacidades determina que “*Art.- 16.- Derechos.- El Estado a través de sus organismos y entidades reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales y esta ley, y su aplicación directa por parte de las o los funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a petición de parte; así como también por parte de las personas naturales y jurídicas privadas*”;

Que, el artículo 33 de la Ley Orgánica de Discapacidades dispone que: “*Art. 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa nacional en el marco de su competencia, vigilará y supervisará, con coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad*”;

Que, el artículo 3 del Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los actores en el Sistema de Educación Superior, manifiesta: “*Art. 3.- Principios para la igualdad de oportunidades.- Para respetar, proteger, garantizar y promover la igualdad de oportunidades, el Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de igualdad, equidad y protección, participación y no discriminación, interculturalidad, desarrollo integral e incluyente, progresividad y no regresión, y opción preferencial para todos los actores del sistema.*

En lo referente a la población estudiantil, el ejercicio efectivo de dichos principios, asegura el ejercicio del derecho a la educación superior en igualdad de oportunidades, garantizando sin discriminación el acceso, permanencia, movilidad, egresamiento y titulación”;

Que, el artículo 15 del Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los actores en el Sistema de Educación Superior, dispone que “*Art. 15.- Obligaciones.- Todos los actores del Sistema de Educación Superior, principalmente a través de políticas y normativa interna, tienen la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos que se generen de la aplicación de este Reglamento, así como de los demás derechos vinculados a la igualdad consagrados en la Ley Orgánica de Educación Superior, normativa que rige el Sistema de Educación Superior, Constitución de la República y*

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0003-R

Urcuquí, 20 de enero de 2020

demás instrumentos internacionales”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: *“Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior”;*

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de la República. Lcdo. Lenin Moreno Garcés, designó al Dr. Agustín Albán, como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, el artículo 8 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, manifiesta: *“La misión de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY es generar ciencia de excelencia a nivel internacional desarrollando un posgrado basado en la investigación y brindando una educación de alta calidad y exigencia científica a estudiantes de pregrado”;*

Que, el artículo 9 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, sobre la visión de la Institución, establece: *“La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY tiene como visión convertirse en una universidad de investigación líder a nivel mundial que genere nuevos conocimientos y aplicaciones que contribuyan al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, ser el motor académico y científico de la Ciudad del Conocimiento Yachay, incluyendo directamente al cambio de la matriz productiva”;*

Que, el literal p) del artículo 102 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, indica: *“Responsabilidades del Rector.- En calidad de autoridad ejecutiva, el/la Rector/a tiene las siguientes responsabilidades: p) Expedir instructivos o manuales internos, para la organización y el funcionamiento institucional”;*

Que, mediante Resolución Nro. RCG-SO-07 Nro. 052-2019, de 12 de agosto de 2019, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, resolvió designar a Hermann Mena Pazmiño PhD., en calidad de Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de la Universidad;

Que, mediante Memorando UITEY-DPP-2019-0307-M, de 03 de diciembre de 2019, la Ingeniera Myrian Álvarez, Directora de Planificación e Inversión, solicita a Hermann Mena Pazmiño PhD., Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, realice las gestiones correspondientes para la aprobación del

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0003-R

Urcuquí, 20 de enero de 2020

procedimiento de "Seguimiento a estudiantes para promover la igualdad de oportunidades en la Educación Superior", el cual fue elaborado por la Dirección de Planificación e Inversión, elaborado y validado por la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil y revisado por la Dirección Normativa; y, mediante comentario realizado en el sistema de Gestión Documental Quipux de 12 de diciembre de 2019, Hermann Mena Pazmiño PhD., Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dirigido a Gabriel Terán Tuz Msc., Coordinador Jurídico, dispone: *“Estimado, para elaboración de la resolución”*;

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Educación Superior; la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas y demás normativa citada.

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO.- Dar por conocido y aprobar el “Procedimiento para seguimiento a estudiantes para promover la igualdad de oportunidades en la Educación Superior” de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, remitido mediante Memorando UITEY-DPP-2019-0307-M, de 03 de diciembre de 2019, que se encuentra adjunto y forma parte de esta Resolución.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Notifíquese con el contenido de la presente Resolución a la Dirección Planificación e Inversión, a la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil y a la Coordinación Jurídica.

SEGUNDA.- Disponer a la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, la ejecución de todas las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de esta Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0003-R

Urcuquí, 20 de enero de 2020

Documento firmado electrónicamente

Dr. Hermann Segundo Mena Pazmiño
RECTOR

Referencias:

- UITEY-DPP-2019-0307-M

Anexos:

- Procedimiento Seguimiento de Estudiantes. Parte 2
- Procedimiento Seguimiento de Estudiantes. Parte 1

Copia:

Señora Abogada
Lorena Paola Jácome Garrido
Analista Jurídico 3

lj/pc/gt